
Externe Unterstützung des PDL-Betriebs

Betriebsrat • Gesamtverband der Personaldienstleister • Anwalt •
Bundesagentur für Arbeit • Industrie- und Handelskammer

Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer
2026 – Tag 31 – K6 (Teil 2/2)

Can Siebert

Stand 06/2026 – 18. Juni 2026

© 2026 Can Siebert. Alle Rechte vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung – Warum externe Unterstützung?	4
1.1	Stakeholder-Landschaft des PDL-Betriebs	4
1.2	Strategische Bedeutung externer Beratung	4
1.3	Drei Krisen, drei Helfer	5
2	Der Betriebsrat – Mitbestimmung im PDL-Betrieb	5
2.1	Rechtsgrundlage – Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)	5
2.2	Drei Kernparagraphen der Mitbestimmung	6
2.2.1	§ 87 BetrVG – Soziale Mitbestimmung	6
2.2.2	§ 99 BetrVG – Personelle Einzelmaßnahmen	7
2.2.3	§ 102 BetrVG – Anhörung vor jeder Kündigung	8
2.3	Mitbestimmung im Entleiherbetrieb (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	9
3	Der Gesamtverband der Personaldienstleister	10
3.1	Aufgaben und Strukturen des Gesamtverband der Personaldienstleister . .	10
3.2	Tariflandschaft der Zeitarbeit	10
3.3	Schiedsgerichte des Gesamtverband der Personaldienstleister	11
3.4	Tarifkonflikte und ihre Lösung	11
4	Der Anwalt für Arbeitsrecht	12
4.1	Typische anwaltliche Aufgabenfelder	12
4.2	Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt	12
4.3	Kündigungsschutzklage – der häufigste Anlass	12
4.4	Equal-Pay-Verfahren	13
5	Bundesagentur für Arbeit – Schnittstellen zur Personaldienstleistungs-	14
	unternehmen	
5.1	Erlaubnisbehörde nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	14
5.2	Befristung und Verlängerung der Erlaubnis	14
5.3	AÜG-Verstöße und BA-Sanktionen	14
5.4	Vermittlung und Förderung	16
6	Industrie- und Handelskammer – PDL-Schnittstellen	16
6.1	Aufgaben der Industrie- und Handelskammer für PDL-Betriebe	16
6.2	Sachkundeprüfung Bewachungsgewerbe (§ 34a GewO)	17
6.3	IHK-Schlichtung in Wirtschaftsstreitigkeiten	17
6.4	Industrie- und Handelskammer und PDK-Prüfung	18
7	Zusammenarbeit der externen Akteure – praktischer Überblick	20

7.1	Wer macht was? – Stakeholder-Matrix	20
7.2	Eskalationspfad – Fallbeispiel	20
8	Zusammenfassung	20
8.1	Die 7 wichtigsten Erkenntnisse	20
8.2	Prüfungstipps Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Han- delskammer	21
9	Übungsaufgaben	21
10	Merkhilfen	24
11	Glossar	26
12	Literaturverzeichnis	28

1 Einführung – Warum externe Unterstützung?

Die Personaldienstleistungsbranche bewegt sich in einem komplexen Geflecht aus arbeitsrechtlichen, tariflichen, betriebsverfassungsrechtlichen und gewerberechtlichen Regelungen. Kein Personaldienstleister kann all diese Themen allein bewältigen. Externe Unterstützung ist daher kein Zeichen von Schwäche, sondern Ausdruck professioneller Risikosteuerung.

1.1 Stakeholder-Landschaft des PDL-Betriebs

Im Tagesgeschäft der Personaldienstleistung treten fünf wesentliche externe Akteure regelmäßig in Erscheinung:

1. **Betriebsrat (BR)** – im PDL-Betrieb selbst sowie im Kundenbetrieb (Entleiherbetriebsrat).
2. **Gesamtverband der Personaldienstleister** – Tarifpartner, Schiedsgerichtsbarkeit, Branchenlobby.
3. **Anwalt für Arbeitsrecht** – Vertragsgestaltung, Kündigungsschutzklagen, Compliance-Beratung.
4. **Bundesagentur für Arbeit** – Erlaubnisbehörde nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Vermittlungspartner.
5. **Industrie- und Handelskammer** – Sachkundeprüfungen, Berufsbildung, Schlichtung.

Merke – Prüfungsrelevanz

Für die IHK-Prüfung Personaldienstleistungskaufmann/-frau müssen Sie alle fünf Akteure mit ihren Aufgaben, Zuständigkeiten und den jeweils einschlägigen Rechtsgrundlagen sicher zuordnen können. Besonders prüfungsrelevant sind die Mitbestimmungstatbestände des Betriebsrats nach §§ 87, 99, 102 BetrVG sowie die AÜG-Erlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit.

1.2 Strategische Bedeutung externer Beratung

Externe Unterstützung dient drei strategischen Zielen:

- **Risikominimierung:** Fehler im AÜG-Bereich können zu Bußgeldern bis 30.000 Euro je Verstoß und zum Erlaubnisentzug führen.
- **Effizienzsteigerung:** Durch Standardverträge, Mustertarifregelungen und Verbandsempfehlungen werden interne Ressourcen entlastet.

- **Legitimitätsgewinn:** Die Mitwirkung anerkannter Akteure (Betriebsrat, Anwalt) stärkt die Akzeptanz von Personalentscheidungen bei Mitarbeitern und Kunden.

1.3 Drei Krisen, drei Helfer

Drei typische Krisensituationen

Fall 1 – Equal-Pay-Klage: Ein Zeitarbeitnehmer klagt nach 9 Monaten Einsatz auf Gleichbehandlung mit der Stammbesellschaft des Entleihers.

→ Anwalt + GVP-Tarifexperten.

Fall 2 – Betriebsrat verweigert Zustimmung zur Einstellung eines neuen Disponenten gem. § 99 BetrVG.

→ Betriebsrat selbst + ggf. Arbeitsgericht.

Fall 3 – BA-Prüfung der Erlaubnis nach Ablauf der ersten Befristung.

→ Bundesagentur für Arbeit als Erlaubnisbehörde + Steuerberater für die wirtschaftlichen Nachweise.

2 Der Betriebsrat – Mitbestimmung im PDL-Betrieb

Der Betriebsrat ist die wichtigste innerbetriebliche Interessenvertretung der Arbeitnehmer. Für Personaldienstleister gilt eine doppelte Sichtweise: Im eigenen PDL-Betrieb hat der Betriebsrat klassische Mitbestimmungsrechte, im Kundenbetrieb (Entleiher) gilt der dortige Betriebsrat auch für die eingesetzten Zeitarbeitnehmer (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).

2.1 Rechtsgrundlage – Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

Das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518) ist die zentrale Rechtsgrundlage für die betriebliche Mitbestimmung in Deutschland (Bundesministerium der Justiz, 2001). Das Gesetz gilt in allen Betrieben der Privatwirtschaft mit mindestens fünf wahlberechtigten Arbeitnehmern (§ 1 BetrVG).

§ 1 Abs. 1 BetrVG – Errichtung von Betriebsräten

In Betrieben mit in der Regel mindestens **fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern**, von denen **drei wählbar** sind, werden Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen.

Größe des Betriebsrats nach § 9 BetrVG (Auszug):

Tabelle 1: Größe des Betriebsrats nach Belegschaftsstärke

Belegschaftsgröße	Anzahl Betriebsratsmitglieder
5–20 wahlberechtigte AN	1 Person
21–50 AN	3 Personen
51–100 AN	5 Personen
101–200 AN	7 Personen
201–400 AN	9 Personen
401–700 AN	11 Personen
701–1.000 AN	13 Personen
ab 9.001 AN	35 Personen + zusätzliche Mitglieder je 3.000 AN

2.2 Drei Kernparagrafen der Mitbestimmung

Für die Prüfung Personaldienstleistungskaufmann/-frau sind drei Paragraphen besonders wichtig: § 87 (soziale Mitbestimmung), § 99 (personelle Einzelmaßnahmen) und § 102 (Anhörung bei Kündigung).

2.2.1 § 87 BetrVG – Soziale Mitbestimmung

§ 87 BetrVG enthält einen abschließenden Katalog von Tatbeständen, in denen der Betriebsrat ein **erzwingbares Mitbestimmungsrecht** hat. Das heißt: Ohne Zustimmung des Betriebsrats darf der Arbeitgeber die Maßnahme nicht durchführen.

§ 87 Abs. 1 BetrVG – Mitbestimmungstatbestände

Der Betriebsrat hat in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht:

1. Ordnung des Betriebs und Verhalten der Arbeitnehmer
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit, Pausen, Verteilung der Arbeitszeit
3. Vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der üblichen Arbeitszeit
4. Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte
5. Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und Urlaubsplan
6. Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen zur Überwachung
7. Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen
8. Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen
9. Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen
10. Fragen der betrieblichen Lohngestaltung
11. Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze
12. Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen
13. Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit
14. Ausgestaltung von mobiler Arbeit (z. B. Homeoffice – seit 2021)

Bedeutung für den PDL-Betrieb: Disponentinnen und Disponenten sind im PDL-Betrieb häufig mit Schichtmodellen, Überstunden, Bereitschaftsdiensten und Reisezeiten konfrontiert. All diese Themen fallen unter § 87 Abs. 1 Nr. 2–3 BetrVG. Der Betriebsrat muss bei der Einführung oder Änderung mitbestimmen.

2.2.2 § 99 BetrVG – Personelle Einzelmaßnahmen

Bei personellen Einzelmaßnahmen muss der Betriebsrat in Betrieben mit **mehr als 20 wahlberechtigten Arbeitnehmern** vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung beteiligt werden (Schaub, 2021).

§ 99 Abs. 1 und 2 BetrVG – Mitbestimmung

Abs. 1: Vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung hat der Arbeitgeber den Betriebsrat zu unterrichten und seine Zustimmung einzuholen.

Abs. 2: Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn:

1. die Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung oder einen Tarifvertrag verstößt,
2. die Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstößt,
3. die Besorgnis besteht, dass andere Arbeitnehmer benachteiligt werden,
4. der Bewerber/die Bewerberin gegen den Frieden im Betrieb verstößt,
5. eine erforderliche Stellenausschreibung unterblieben ist (§ 93 BetrVG),
6. der Eindruck einer Diskriminierung vorliegt.

Konkretes Vorgehen:

1. Arbeitgeber unterrichtet BR schriftlich über Person, Tätigkeit, Eingruppierung, Auswirkungen.
2. BR hat **eine Woche** Zeit zur Stellungnahme (§ 99 Abs. 3 Satz 1 BetrVG).
3. Schweigt der BR, gilt die Zustimmung als erteilt (Zustimmungsfiktion).
4. Bei Verweigerung: Arbeitgeber kann Zustimmungsersetzung beim Arbeitsgericht beantragen (§ 99 Abs. 4 BetrVG).

PDL-Beispiel § 99 BetrVG

Die ZeitArbeit Müller GmbH (PDL-Betrieb mit 80 Innendienst-Mitarbeitern) möchte einen neuen Disponenten für die Niederlassung Hamburg einstellen. Vor Vertragsabschluss informiert die Personalleitung den Betriebsrat schriftlich über Bewerber, geplante Eingruppierung (Tarifgruppe 4 BAP/iGZ-Tarif) und tätigkeitsbezogene Auswirkungen. Der BR prüft binnen einer Woche und stimmt zu. Erst danach unterzeichnet die GmbH den Arbeitsvertrag.

2.2.3 § 102 BetrVG – Anhörung vor jeder Kündigung

§ 102 BetrVG schreibt zwingend die Anhörung des Betriebsrats vor jeder Kündigung vor. Eine **ohne Anhörung** ausgesprochene Kündigung ist **unwirksam** (§ 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG) – unabhängig davon, ob der BR zugestimmt hätte.

§ 102 Abs. 1 BetrVG – Anhörung

Der Betriebsrat ist vor jeder Kündigung zu hören. Der Arbeitgeber hat ihm die Gründe der Kündigung mitzuteilen. Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam.

Anhørungsfristen:

- **Ordentliche Kündigung:** BR hat 1 Woche Zeit für Bedenken (§ 102 Abs. 2 Satz 1 BetrVG).
- **Außerordentliche Kündigung:** BR hat 3 Tage Zeit (§ 102 Abs. 2 Satz 3 BetrVG).

Mögliche Reaktionen des BR:

1. **Zustimmung** (ausdrücklich oder schweigend nach Fristablauf).
2. **Bedenken** mit schriftlicher Begründung (Wirkung: Kündigung bleibt zulässig, aber für Kündigungsschutzklage relevant).
3. **Widerspruch** bei Vorliegen eines der fünf Widerspruchsgründe nach § 102 Abs. 3 BetrVG (Folge: bei Klage des AN entsteht Weiterbeschäftigungsanspruch nach § 102 Abs. 5 BetrVG).

2.3 Mitbestimmung im Entleiherbetrieb (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)

Eine Besonderheit der Personaldienstleistung: Zeitarbeitnehmer sind während ihres Einsatzes auch dem Entleiherbetriebsrat zuzurechnen.

§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Stellung des Leiharbeitnehmers

Abs. 2 Satz 1: Leiharbeitnehmer sind auch während der Zeit ihrer Arbeitsleistung beim Entleiher Angehörige des entleihenden Betriebes des Verleihers.

Abs. 3: Vor der Übernahme eines Leiharbeitnehmers ist der Betriebsrat des Entleiherbetriebes nach § 99 BetrVG zu beteiligen.

Praktische Konsequenzen:

- Der Entleiherbetriebsrat muss vor jedem Einsatz informiert werden (§ 99 BetrVG).
- Er kann der Übernahme widersprechen, etwa wenn Stammarbeitsplätze gefährdet sind.
- Bei Überlassungen über 18 Monate (Equal-Pay-Schwelle nach § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) erhöhte Aufmerksamkeit.

Bedeutung der Branchenzuschläge: Der Branchenzuschlagstarifvertrag (TV BZ Metall- und Elektroindustrie, abgeschlossen mit IG Metall) sieht ab dem 1. Einsatztag einen Zuschlag von 15 %, nach 6 Wochen 20 %, nach 3 Monaten 30 %, nach 5 Monaten 45 % und ab 9 Monaten 50 % auf den tariflichen Stundenlohn vor. Damit nähern sich die Löhne der Stammbesellschaft an, ohne dass das Equal-Pay-Gebot des § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ausgelöst wird.

3.3 Schiedsgerichte des Gesamtverband der Personaldienstleister

Der Gesamtverband der Personaldienstleister unterhält eine eigene Schiedsgerichtsbarkeit für tarifliche Streitfragen. Sie ist in der Tarifschiedsordnung des Gesamtverband der Personaldienstleister geregelt und tagt in Berlin.

Tabelle 3: Aufbau und Funktionsweise des GVP-Schiedsgerichts

Aspekt	Beschreibung
Zuständigkeit	Streitigkeiten über die Auslegung und Anwendung der GVP-Tarifverträge
Besetzung	3 Personen: Vorsitz (Rechtsanwalt mit Befähigung zum Richteramt), je 1 Beisitzer/in von Gesamtverband der Personaldienstleister und DGB-Gewerkschaft
Anrufung	Schriftlich durch Tarifvertragspartei oder einzelnes Unternehmen mit Zustimmung des Gesamtverband der Personaldienstleister
Verfahren	Schriftlich oder mündlich; rechtliches Gehör beider Seiten; Beweisaufnahme möglich
Wirkung der Entscheidung	Verbindlich für die Tarifparteien; im Einzelfall vollstreckbar
Vorteil	Schneller als Arbeitsgericht (3–6 Monate vs. 12–24 Monate), branchenkundige Richter

3.4 Tarifkonflikte und ihre Lösung

Tarifkonflikte zwischen Gesamtverband der Personaldienstleister und DGB betreffen typischerweise Lohnerhöhungen, Branchenzuschläge und Arbeitszeitregelungen. Der übliche Ablauf einer Tarifrunde:

1. **Kündigung des laufenden Tarifvertrags** (mit 1–3 Monaten Frist).
2. **Forderungsbeschluss** der Tarifkommission auf Gewerkschaftsseite.
3. **Verhandlungsrunden** (üblicherweise 3–5 Treffen über 3–6 Monate).

4. **Schlichtung** bei Scheitern (extern moderiert, freiwillig).
5. **Urabstimmung und Arbeitskampf** (Streik, ggf. Aussperrung) – in der Zeitarbeit selten, da Branche stark zersplittert.
6. **Tarifvertragsabschluss** mit Rückwirkung zum Auslaufdatum des alten TV.

Merke – Friedenspflicht

Während der Laufzeit eines Tarifvertrags besteht die **Friedenspflicht** (§ 1 TVG): Streiks und Aussperrungen über tariflich bereits geregelte Inhalte sind unzulässig (Bundesministerium der Justiz, 1969).

4 Der Anwalt für Arbeitsrecht

In der Personaldienstleistung kommt es regelmäßig zu arbeitsrechtlichen Fragestellungen, die fundierte Rechtsberatung erfordern. Ein spezialisierter Fachanwalt für Arbeitsrecht ist daher für jedes mittelständische PDL-Unternehmen ein unverzichtbarer Partner.

4.1 Typische anwaltliche Aufgabenfelder

1. **Vertragsgestaltung:** Arbeitsverträge, Überlassungsverträge, Aufhebungsvereinbarungen.
2. **Compliance:** Prüfung der Einhaltung von Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, ArbZG, MiLoG.
3. **Verhandlungsführung:** Mit Betriebsrat, Gewerkschaft oder Gegenseite bei Streitfällen.
4. **Klageabwehr:** Verteidigung gegen Kündigungsschutzklagen, Equal-Pay-Klagen, Diskriminierungsklagen.
5. **Außergerichtliche Einigung:** Mediation und Vergleichsverhandlung.
6. **Schulungen:** Führungskräfte Schulung zu Arbeitsrecht und Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.

4.2 Fachanwalt vs. Allgemeinanwalt

4.3 Kündigungsschutzklage – der häufigste Anlass

Die Kündigungsschutzklage nach § 4 KSchG ist der mit Abstand häufigste arbeitsgerichtliche Streit. Wesentliche Eckpunkte (Wank, 2020):

Tabelle 4: Fachanwalt für Arbeitsrecht vs. Allgemeinanwalt

Kriterium	Fachanwalt Arbeitsrecht	Allgemeinanwalt
Qualifikation	2 Jahre Schwerpunkt + 100 Mandate + 80h Fortbildung	Volljurist ohne Spezialisierung
Spezialwissen	Tiefenkenntnisse BetrVG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, KSchG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz	Grundkenntnisse
Stundensatz	250–400 Euro	150–250 Euro
Empfehlung	Für PDL-Betrieb dringend empfohlen	Für Standardfälle ausreichend

- **Klagefrist:** 3 Wochen ab Zugang der Kündigung (§ 4 Satz 1 KSchG).
- **Güteverhandlung:** Erster Termin innerhalb von 4 Wochen, häufig Vergleichsabschluss.
- **Kammertermin:** Hauptverhandlung nach 4–12 Monaten.
- **Abfindung:** Faustformel: 0,5 Bruttomonatsgehalt je Beschäftigungsjahr.
- **Prüfungsschwerpunkte:** Kündigungsgrund (verhaltens-, personen-, betriebsbedingt), Sozialauswahl (§ 1 Abs. 3 KSchG), Anhörung des Betriebsrats (§ 102 BetrVG).

4.4 Equal-Pay-Verfahren

Seit dem BAG-Urteil vom 14. September 2022 (4 AZR 287/21) sind die Anforderungen an die Tariffähigkeit zur Abweichung vom Equal-Pay-Gebot deutlich verschärft worden (Bundesarbeitsgericht, 2022). Anwaltliche Beratung ist hier essenziell:

Equal-Pay-Risiko

Ein Zeitarbeitnehmer war 11 Monate bei einem Automobilzulieferer eingesetzt. Sein Stundenlohn betrug nach Gesamtverband der Personaldienstleister/DGB-Tarif zusätzlich Branchenzuschlag M&E 17,50 Euro brutto. Ein vergleichbarer Stammmitarbeiter erhält 24,00 Euro brutto. Nach Ende der Überlassung klagt der AN auf Equal-Pay-Differenz von ca. 11.000 Euro brutto. Der Anwalt prüft: Greift Equal-Pay (ja, da nach 9 Monaten zwingend), oder genießt der TV BZ Privileg (umstritten)?

5 Bundesagentur für Arbeit – Schnittstellen zur Personaldienstleistungsunternehmen

Die Bundesagentur für Arbeit ist die zentrale Behörde der deutschen Arbeitsverwaltung. Für Personaldienstleister ist sie in vier Funktionen relevant: als Erlaubnisbehörde, als Vermittlerin, als Sanktionsbehörde und als Förderpartner.

5.1 Erlaubnisbehörde nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz verlangt für die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitnehmern eine Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit. Ohne diese Erlaubnis ist jede Überlassung unzulässig und löst erhebliche Sanktionen aus.

§ 1 Abs. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – Erlaubnispflicht

Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleistung überlassen wollen, bedürfen der Erlaubnis. Die Überlassung von Arbeitnehmern an Entleiher ist vorübergehend bis zu einer Überlassungshöchstdauer von **18 aufeinander folgenden Monaten** zulässig.

Voraussetzungen für die Erlaubnis (§ 2–3 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz):

1. **Persönliche Zuverlässigkeit** des Antragstellers (kein Insolvenzverfahren, keine erheblichen Steuerschulden, keine einschlägigen Vorstrafen).
2. **Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit** (Eigenkapital von mindestens 10.000 Euro, Bonitätsnachweise).
3. **Erfüllung sozialversicherungsrechtlicher Pflichten** (Nachweise vom Finanzamt und Krankenkassen).
4. **Keine Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz** in den letzten 5 Jahren.

5.2 Befristung und Verlängerung der Erlaubnis

5.3 AÜG-Verstöße und BA-Sanktionen

§ 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz enthält einen umfangreichen Bußgeldkatalog. Die Bundesagentur für Arbeit verhängt Bußgelder bei Verstößen (Bundesagentur für Arbeit, 2024).

Tabelle 5: Befristung der AÜG-Erlaubnis

Stadium	Regelung
Erstmalige Erlaubnis	Befristet auf 1 Jahr (§ 2 Abs. 4 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)
Erste Verlängerung	Befristet auf 1 weiteres Jahr
Zweite Verlängerung	Befristet auf 2 Jahre möglich
Unbefristete Erlaubnis	Nach insgesamt 3 Jahren beanstandungsfreier Tätigkeit
Prüfung	Jährliche Vorlage von Nachweisen (Sozialversicherung, Lohnabrechnung)

Tabelle 6: Wichtige AÜG-Bußgelder nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz

Verstoß	Beschreibung	Bußgeld bis
Verleih ohne Erlaubnis	Gewerbsmäßige Überlassung ohne BA-Erlaubnis	30.000 Euro
Überschreiten der Höchstdauer	Überlassung über 18 Monate ohne Tarifabweichung	30.000 Euro
Verstoß Equal-Pay	Unterschreitung der Branchenlöhne nach 9 Monaten	500.000 Euro
Falsche Bezeichnung	Nutzung als Werkvertrag (verdeckte ANÜ)	30.000 Euro
Streikbruch	Einsatz während Arbeitskampf im Entleerbetrieb (§ 11 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	500.000 Euro

Schwerwiegende Konsequenz: Bei wiederholten oder schweren Verstößen kann die Bundesagentur für Arbeit die AÜG-Erlaubnis **widerrufen** (§ 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). Damit endet die Tätigkeit als Personaldienstleister sofort.

5.4 Vermittlung und Förderung

Neben ihrer Aufsichtsfunktion ist die Bundesagentur für Arbeit auch Partner für Vermittlung und Förderung:

- **Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS):** Arbeitslose können sich an PDL-Betriebe vermitteln lassen; die Bundesagentur für Arbeit zahlt Vermittlungspauschalen bis 2.000 Euro pro Vermittlung.
- **Qualifizierungsgeld nach § 82 SGB III:** Förderung beruflicher Qualifizierung während Zeitarbeitseinsatz.
- **Kurzarbeitergeld:** Bei Auftragsrückgang in der PDL-Branche (z. B. COVID-19) Beantragung über die zuständige Agentur für Arbeit.
- **Eingliederungszuschüsse** für Arbeitnehmer mit Vermittlungshemmnissen (Behinderung, langfristige Arbeitslosigkeit).

6 Industrie- und Handelskammer – PDL-Schnittstellen

Die Industrie- und Handelskammer ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts für die Selbstverwaltung der gewerblichen Wirtschaft zuständig. Für Personaldienstleister ist sie in mehreren Bereichen relevant.

6.1 Aufgaben der Industrie- und Handelskammer für PDL-Betriebe

1. **Berufsbildung:** Eintragung Ausbildungsverträge, IHK-Prüfungen für Personaldienstleistungskaufmann/-frau.
2. **Sachkundeprüfungen:** § 34a GewO Bewachungsgewerbe, § 34d/f/h GewO Finanzanlagen.
3. **Schlichtung:** Außergerichtliche Streitbeilegung in Wirtschaftsfragen.
4. **Beratung:** Existenzgründung, Außenwirtschaft, Nachhaltigkeit.
5. **Stellungnahme:** Bei der AÜG-Erlaubnisprüfung wird die Industrie- und Handelskammer gelegentlich angehört.

6.2 Sachkundeprüfung Bewachungsgewerbe (§ 34a GewO)

Personaldienstleister, die Sicherheitspersonal vermitteln oder überlassen, müssen im eigenen Innendienst die Sachkunde nach § 34a GewO sicherstellen.

§ 34a Abs. 1 GewO – Bewachungserlaubnis

Wer gewerbsmäßig Leben oder Eigentum fremder Personen bewachen will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. Bei Überlassung von Sicherheitspersonal in Schutzobjekten der Klasse 2 oder höher (z. B. Diskothek, Krankenhaus, Asylunterkunft) ist die Sachkundeprüfung der Industrie- und Handelskammer obligatorisch.

Prüfungsinhalte (§ 34a GewO + DV§34a):

- Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Gewerberecht und Datenschutz (DSGVO, Bundesdatenschutzgesetz)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) – Notwehr, Notstand, Selbsthilfe
- Straf- und Verfahrensrecht
- Umgang mit Verteidigungswaffen
- Unfallverhütungsvorschriften
- Umgang mit Menschen (Deeskalation, interkulturelle Kompetenz)

Prüfungsablauf: Schriftliche Prüfung (120 Minuten Multiple Choice + offene Fragen) und mündliche Prüfung (15 Minuten Einzelprüfung) bei der Industrie- und Handelskammer (Deutscher Industrie- und Handelskammertag, [2023](#)).

6.3 IHK-Schlichtung in Wirtschaftsstreitigkeiten

Die Industrie- und Handelskammer bietet Mediations- und Schlichtungsverfahren bei B-to-B-Streitigkeiten zwischen PDL-Unternehmen und Kundenbetrieben an. Vorteile gegenüber dem ordentlichen Rechtsweg:

- Schneller (3–6 Monate vs. 18–36 Monate Arbeitsgericht/LG).
- Günstiger (pauschale Gebühren statt Streitwertgebühren).
- Vertraulich (kein öffentliches Verfahren).
- Branchenkundige Schlichter aus der Wirtschaft.

6.4 Industrie- und Handelskammer und PDK-Prüfung

Die Industrie- und Handelskammer ist die zuständige Stelle für die Abschlussprüfung der Personaldienstleistungsaufleute. Prüfungsbereiche der gestreckten Abschlussprüfung:

Tabelle 7: IHK-Prüfungsbereiche Personaldienstleistungskaufmann/-frau (gestreckte Abschlussprüfung)

Prüfungsbereich	Inhalt	Gewichtung
Teil 1 – Personal- auswahl	Anforderungsprofile, Bewerberauswahl	25 %
Teil 2 – Disposition und Steuerung	Kundenanfragen, Disposition, Einsatzsteuerung, Konfliktmanagement	30 %
Teil 2 – Kaufm. Steuerung	Kalkulation, Controlling, Rechnungswesen	20 %
Teil 2 – WiSo	Wirtschafts- und Sozialkunde	10 %
Teil 2 – Fallbezogenes Fachgespräch	30 Minuten mündliche Prüfung	15 %

Tabelle 8: Stakeholder-Matrix externer Unterstützung im PDL-Betrieb

Akteur	Ich brauche ihn bei ...	Rechtsgrundlage
Betriebsrat (intern)	Einstellungen, Kündigungen, Arbeitszeit, Lohngestaltung	BetrVG §§ 87, 99, 102
Entleiher-BR	Übernahme von Zeitarbeitnehmern beim Kunden	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz § 14 + BetrVG § 99
Gesamtverband der Personaldienstleister	Tariffragen, Verbandsmusterverteidigungen, Branchenstatistik	TVG, Verbandssatzung
GVP-Schiedsgericht	Tarifauslegungsstreit zwischen Tarifparteien	Tarfschiedsordnung
Anwalt Arbeitsrecht	Kündigungsschutzklage, Equal-Pay, Vertragsgestaltung	KSchG, Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, BetrVG
Bundesagentur Arbeit	AÜG-Erlaubnis, AVGS, Vermittlung, Sanktionen	Arbeitnehmerüberlassungsgesetz §§ 1–6, SGB III
Industrie- und Handelskammer	Sachkundeprüfung, Berufsbildung, Schlichtung	GewO § 34a, Berufsbildungsgesetz

7 Zusammenarbeit der externen Akteure – praktischer Überblick

7.1 Wer macht was? – Stakeholder-Matrix

7.2 Eskalationspfad – Fallbeispiel

Komplexer Fall mit mehreren Stakeholdern

Die PersonalPlus GmbH (450 Zeitarbeitnehmer, 25 Innendienst-Mitarbeiter, BR vorhanden) möchte einen Disponenten außerordentlich kündigen, da dieser einen Kunden mit deutlich überhöhten Stundensätzen abgerechnet hat (Schaden 12.000 Euro).

Stakeholder-Beteiligung:

1. **Anwalt Arbeitsrecht:** Prüft Kündigungsgrund (verhaltensbedingt + Vertrauensbruch), berechnet 2-Wochen-Frist nach § 626 Abs. 2 BGB.
2. **Betriebsrat:** Anhörung nach § 102 BetrVG mit 3-Tages-Frist (außerordentliche Kündigung).
3. **Versicherung:** Vertrauensschadenversicherung prüft Deckung.
4. **GVP-Rechtsabteilung:** Mustervorlage für arbeitsrechtliche Schritte, Branchenerfahrung.
5. **Arbeitsgericht:** Bei Kündigungsschutzklage des Disponenten – Vergleich oder Urteil.
6. **Polizei/Staatsanwaltschaft:** Strafanzeige wegen Untreue (§ 266 StGB) – optional.

Lessons Learned: Ohne externes Netzwerk hätte die Personalleitung 4–6 Wochen Aufwand investieren müssen. Mit klarer Aufgabenverteilung wurde der Fall in 14 Tagen abgeschlossen.

8 Zusammenfassung

8.1 Die 7 wichtigsten Erkenntnisse

1. Der **Betriebsrat** ist nach BetrVG der wichtigste interne Verhandlungspartner. Für Personaldienstleistungskaufmann/-frau prüfungsrelevant: § 87 (soziale Mitbestimmung), § 99 (personelle Einzelmaßnahmen), § 102 (Kündigungsanhörung).
2. Im **Entleiherbetrieb** gilt der dortige Betriebsrat auch für Zeitarbeitnehmer (§ 14 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz); Beteiligung nach § 99 BetrVG.
3. Der **Gesamtverband der Personaldienstleister** ist seit 2022 der einheitliche

Branchenverband; er verhandelt Tarifverträge mit DGB-Gewerkschaften und unterhält eine eigene Schiedsgerichtsbarkeit.

4. Branchenzuschläge (TV BZ) gleichen die Löhne der Zeitarbeitnehmer an die Stammbesellschaft an, ohne dass das **Equal-Pay-Gebot** ausgelöst wird.
5. Der **Anwalt für Arbeitsrecht** ist Pflicht für Vertragsgestaltung, Kündigungsschutzklagen und Equal-Pay-Verfahren.
6. Die **Bundesagentur für Arbeit** erteilt die AÜG-Erlaubnis (zunächst befristet auf 1 Jahr, später unbefristet); Bußgelder bis 500.000 Euro bei Equal-Pay-Verstößen oder Streikbruch.
7. Die **Industrie- und Handelskammer** ist zuständig für die Sachkundeprüfung Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO und für die PDK-Abschlussprüfung.

8.2 Prüfungstipps Personaldienstleistungskaufmann/-frau Industrie- und Handelskammer

Prüfungstipps

- Die Frage „In welchem Fall darf der Betriebsrat die Zustimmung zur Einstellung verweigern?“ löst § 99 Abs. 2 BetrVG aus – alle 6 Tatbestände lernen!
- „Eine ohne Anhörung des Betriebsrats ausgesprochene Kündigung ist unwirksam“ – diesen Satz aus § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG wörtlich prägen.
- Die AÜG-Erlaubnis ist **zunächst auf 1 Jahr befristet**; nach 3 Jahren beanstandungsfrei wird sie unbefristet erteilt.
- Branchenzuschläge beginnen **ab 1. Einsatztag** mit 15 % (Metall- und Elektroindustrie) und steigen stufenweise auf 50 % nach 9 Monaten.
- Equal-Pay-Schwelle: **nach 9 Monaten** ohne Branchenzuschlag bzw. **nach 15 Monaten** mit Branchenzuschlag.

9 Übungsaufgaben

1. Nennen Sie die drei wichtigsten Mitbestimmungs-Paragrafen des BetrVG und je ein Beispiel aus dem PDL-Betrieb.
2. Multiple Choice: Welche Kündigung ist ohne vorherige Anhörung des Betriebsrats wirksam?
 - a) Außerordentliche Kündigung in Probezeit
 - b) Kündigung während einer Krankheit

- c) Ordentliche Kündigung ohne BR-Anhörung
 - d) **Keine** der genannten Kündigungen ist ohne BR-Anhörung wirksam
3. Welche vier Aufgaben hat der Gesamtverband der Personaldienstleister?
4. Erläutern Sie das Equal-Pay-Gebot nach § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Wann gilt es zwingend?
5. Multiple Choice: Wer erteilt die AÜG-Erlaubnis?
- a) Industrie- und Handelskammer
 - b) Bundesagentur für Arbeit
 - c) Gesamtverband der Personaldienstleister
 - d) Bundesministerium für Arbeit und Soziales
6. Nennen Sie 3 Bußgeldtatbestände nach § 16 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit dem Höchstbetrag.
7. Was sind Branchenzuschläge? Wann beginnen sie und welche Stufen gibt es im TV BZ M&E?
8. Multiple Choice: Wann wird die AÜG-Erlaubnis unbefristet erteilt?
- a) Sofort bei Erstantrag
 - b) Nach 1 Jahr beanstandungsfreier Tätigkeit
 - c) Nach 3 Jahren beanstandungsfreier Tätigkeit
 - d) Nach 5 Jahren beanstandungsfreier Tätigkeit
9. Beschreiben Sie den Ablauf eines GVP-Schiedsverfahrens.
10. Welche Inhalte umfasst die Sachkundeprüfung Bewachungsgewerbe nach § 34a GewO? Nennen Sie 5 Themengebiete.

Lösungen zu den Übungsaufgaben

1. § 87 BetrVG (z. B. Schichtplangestaltung im Innendienst), § 99 BetrVG (z. B. Einstellung eines neuen Disponenten), § 102 BetrVG (z. B. Kündigung eines Sachbearbeiters mit 3-Tages-Frist außerordentlich, 1-Wochen-Frist ordentlich).
2. Richtig ist **d)** – nach § 102 Abs. 1 Satz 3 BetrVG ist jede Kündigung ohne BR-Anhörung unwirksam, unabhängig vom Kündigungsgrund.
3. Tarifpolitik, Lobbyarbeit, Schiedsgerichtsbarkeit, Service und Beratung.
4. Equal-Pay (§ 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) verlangt, dass Zeitarbeitnehmer ab dem 9. Einsatzmonat (oder ab 15. Monat bei Branchenzuschlag) die gleichen wesentlichen Arbeitsbedingungen wie vergleichbare Stammarbeitnehmer des Entleihers erhalten – insbesondere Lohn.
5. Richtig ist **b)** – die Bundesagentur für Arbeit erteilt die Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
6. Verleih ohne Erlaubnis (30.000 Euro), Überschreiten der 18-Monats-Höchstdauer (30.000 Euro), Equal-Pay-Verstöße (500.000 Euro) – alternativ Streikbruch (500.000 Euro).
7. Branchenzuschläge sind tarifliche Lohnzuschläge zur Annäherung an Stammbelegschaft. TV BZ M&E: ab 1. Tag 15 %, nach 6 Wochen 20 %, nach 3 Monaten 30 %, nach 5 Monaten 45 %, ab 9 Monaten 50 %.
8. Richtig ist **c)** – nach 3 Jahren beanstandungsfreier Tätigkeit (§ 2 Abs. 5 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).
9. Schriftliche Anrufung; Besetzung 1 Vorsitz + 2 Beisitzer (paritätisch); rechtliches Gehör beider Seiten; ggf. Beweisaufnahme; verbindliche Entscheidung; Vorteil: schneller (3–6 Monate) und branchenkundig.
10. Recht der öffentlichen Sicherheit, Gewerberecht/Datenschutz, BGB (Notwehr/Notstand), Straf- und Verfahrensrecht, Umgang mit Verteidigungswaffen, Unfallverhütung, Umgang mit Menschen (Deeskalation).

10 Merkhilfen

Drei BetrVG-Paragraphen

Eselsbrücke: „**87 – 99 – 102: Sozial, Personell, Persönlich**“

- **§ 87 = Sozial** (Arbeitszeit, Lohn, Verhalten)
- **§ 99 = Personell** (Einstellung, Versetzung, Eingruppierung)
- **§ 102 = Persönlich** (Kündigungsanhörung)

5 externe Akteure

Eselsbrücke: „**B-G-A-B-I**“

- **B**etriebsrat
- **G**VP (Gesamtverband)
- **A**nwalt Arbeitsrecht
- **B**undesagentur für Arbeit
- **I**HK

AÜG-Erlaubnis – Stufen

1 – 1 – 2 – unbefristet

- Erstmalige Erlaubnis: 1 Jahr
- Erste Verlängerung: 1 Jahr
- Zweite Verlängerung: 2 Jahre
- Nach 3 Jahren beanstandungsfrei: unbefristet

BetrVG-Anhørungsfristen § 102

Eselsbrücke: „**Ordentlich = 1 Woche, Außerordentlich = 3 Tage**“

- Ordentliche Kündigung: BR hat 1 Woche für Bedenken/Widerspruch
- Außerordentliche Kündigung: BR hat 3 Tage
- Schweigen = Zustimmung (Zustimmungsfiktion nach Fristablauf)

Branchenzuschläge TV BZ Metall/Elektro

Stufen: 15 – 20 – 30 – 45 – 50

- Ab 1. Tag: **15 %**
- Nach 6 Wochen: **20 %**
- Nach 3 Monaten: **30 %**
- Nach 5 Monaten: **45 %**
- Ab 9 Monaten: **50 %**

AÜG-Bußgelder § 16

30.000 Euro bei Standardverstößen, 500.000 Euro bei „Schwerverbrechen“

- Standardverstöße (Verleih ohne Erlaubnis, Höchstdauer-Überschreitung): bis 30.000 Euro
- Schwerverstöße (Equal-Pay-Verstöße, Streikbruch): bis 500.000 Euro

11 Glossar

Begriff	Definition
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz)	Bundesgesetz zur Regulierung der gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung; verlangt eine Erlaubnis durch die Bundesagentur für Arbeit.
BAP/iGZ	Vorgängerverbände des heutigen Gesamtverband der Personaldienstleister; bis 2022 die zwei größten Tarifpartner der Zeitarbeit.
Betriebsrat	Gewählte Arbeitnehmervertretung in Betrieben mit mindestens 5 wahlberechtigten AN nach § 1 BetrVG.
Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)	Bundesgesetz, das die Mitbestimmung der Arbeitnehmer im Betrieb regelt; zentrale Paragraphen §§ 87, 99, 102.
Branchenzuschlag (TV BZ)	Tarifliche Lohnzuschläge für Zeitarbeitnehmer in spezifischen Einsatzbranchen; Stufenmodell mit Anstieg über Einsatzdauer.
Bundesagentur für Arbeit	Bundesoberbehörde der Arbeitsverwaltung; Erlaubnisbehörde nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Equal-Pay	Grundsatz der gleichen Bezahlung von Zeitarbeitnehmern und Stammebelegschaft nach § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, zwingend nach 9 Monaten Einsatz.
Equal-Treatment	Grundsatz der gleichen Arbeitsbedingungen (über Lohn hinaus, z. B. Urlaub, Arbeitszeit) nach § 8 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Erlaubnis nach § 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz	Behördliche Genehmigung der Bundesagentur für Arbeit zur gewerbsmäßigen Arbeitnehmerüberlassung.
Gesamtverband der Personaldienstleister	Branchenverband der deutschen Personaldienstleistungswirtschaft; entstanden 2022 durch Fusion BAP + iGZ.
Industrie- und Handelskammer (Industrie- und Handelskammer)	Körperschaft des öffentlichen Rechts, zuständige Stelle für kaufmännische Berufsausbildung und Sachkundeprüfungen.
Kündigungsschutzklage	Klage des Arbeitnehmers gegen eine Kündigung; Frist 3 Wochen ab Zugang nach § 4 KSchG.
Mitbestimmung	Recht des Betriebsrats, an Entscheidungen des Arbeitgebers mitzuwirken; nach BetrVG erzwingbar (§ 87) oder als Anhörung (§ 102).
Sachkundeprüfung § 34a GewO	Verpflichtende IHK-Prüfung für Sicherheitspersonal in qualifizierten Schutzobjekten.
Schiedsgericht (Gesamtverband der Personaldienstleister)	Privater Spruchkörper zur Entscheidung von Tarifstreitigkeiten zwischen Gesamtverband der Personaldienstleister und DGB.

Begriff (<i>Fortsetzung</i>)	Definition
Tarifvertragsgesetz (TVG)	Rechtsgrundlage für Tarifverträge in Deutschland; regelt Tariffähigkeit und Friedenspflicht.
Überlassungshöchstdauer	18 Monate aufeinander folgend nach § 1 Abs. 1b Arbeitnehmerüberlassungsgesetz; Abweichung durch Tarifvertrag möglich.
Widerspruch BR (§ 102 Abs. 3 BetrVG)	Begründeter Widerspruch des Betriebsrats gegen Kündigung; löst Weiterbeschäftigungsanspruch aus.
Zustimmungsfiktion	Schweigen des Betriebsrats nach Ablauf der Wochen-/Tagesfrist gilt als Zustimmung.

12 Literaturverzeichnis

- Bundesagentur für Arbeit. (2024). *Geschäftsanweisungen zur Arbeitnehmerüberlassung – Erteilung, Widerruf und Überwachung der Erlaubnis nach § 1 AÜG* (Verwaltungsanweisung). BA. Nürnberg. <https://www.arbeitsagentur.de>
- Bundesarbeitsgericht. (2022). Urteil vom 14. September 2022 – 4 AZR 287/21 zum Equal-Pay-Grundsatz nach § 8 AÜG [BAG-Pressemitteilung Nr. 33/22].
- Bundesministerium der Justiz. (1969). Tarifvertragsgesetz (TVG) [Bundesgesetzblatt I, Neufassung vom 25. August 1969, zuletzt geändert 2017].
- Bundesministerium der Justiz. (2001). Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) [Neugefasst durch Bekanntmachung vom 25. September 2001, BGBl. I S. 2518; zuletzt geändert 2024].
- Deutscher Industrie- und Handelskammertag. (2023). *Sachkundeprüfungen der IHK – Bewachungsgewerbe § 34a GewO und Personaldienstleistung* (Prüfungshandbuch). DIHK. Berlin. <https://www.dihk.de>
- Gesamtverband der Personaldienstleister. (2024). *Tarifpolitik und Schiedsgerichtsbarkeit in der Zeitarbeit – Jahresbericht 2024* (Verbandsbericht). GVP. Berlin. <https://www.personaldienstleister.de>
- Schaub, G. (2021). Mitbestimmung des Betriebsrats bei personellen Einzelmaßnahmen nach § 99 BetrVG. *Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht (NZA)*, 38(12), 817–823.
- Wank, R. (2020). *Arbeitsrecht – Lehrbuch für Studium und Praxis* (6. Aufl.). Verlag Recht und Wirtschaft.